

1500315-05.2022.8.26.0544

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Marcel Nai Kai Lee

Comarca: Campo Limpo Paulista

Foro: Foro de Campo Limpo Paulista

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 24/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030721/2022 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 22789086 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 283/22/402 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 2030721 - DEL.POL.CAMPO LIMPO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campo Limpo Paulista

Foro de Campo Limpo Paulista

2ª Vara

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 550, Campo Limpo Paulista-SP - cep 13230-130

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500315-05.2022.8.26.0544 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500315-05.2022.8.26.0544

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2030721/2022 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 22789086 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 283/22/402 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA, 2030721 - DEL.POL.CAMPO LIMPO PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANA PAULA SANTOS PEDROSO

Réu Preso

Juiz de Direito: Marcel Nai Kai Lee

Vistos.

ANA PAULA SANTOS PEDROSO, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Isto porque na noite de 2 de fevereiro de 2022, por volta das 23h45, na Estrada da Bragantina, defronte ao numeral 1534, bairro São José, neste município de Campo Limpo Paulista, trazia consigo, sob sua guarda, para entrega a consumo de terceiros, as substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, quais sejam, 11 (onze) micro tubos plásticos contendo 20,37g de massa bruta e 2,32 de massa líquida de crack e 30

(trinta) micro tubos contendo 53,06g de massa bruta e 14,1g de massa líquida de cocaína, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como trazia consigo a quantia de R\$ 162,85 (fls. 133/135).

Convertida a detenção cautelar em prisão preventiva (fls. 96/98).

Afastada a hipótese de rejeição liminar, a denúncia foi recebida em 17 de fevereiro de 2022 (fls. 136/137).

Certidão criminal (fls. 142/150).

Folha de antecedentes (fls. 151/168).

Citada (fls. 169/170), a ré apresentou resposta escrita (fls. 176/178), por meio de advogada nomeada pelo convênio firmado entre a OAB e a Defensoria Pública (fls. 171).

Confirmado o recebimento da denúncia às fls. 181. Na ocasião, em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 13.964/2019) e Comunicado nº 78/2020 da E. Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, a prisão preventiva da ré ANA PAULA SANTOS PEDROSO foi reavaliada e mantida.

Em audiência de instrução (fls. 193/194), foram ouvidas duas testemunhas (fls. 195/196) e em seguida ré foi interrogada (fls. 197). Ao final, sem embargo da juntada posterior do laudo químico toxicológico, o Ministério Público, por meio de alegações finais apresentadas oralmente, pediu a procedência da pretensão penal nos termos da denúncia. Em seguida, o julgamento foi convertido em diligência para juntada do laudo químico-toxicológico.

Laudo químico-toxicológico juntado às fls. 200/202.

Por meio de memoriais escritos, a Defesa pediu a desclassificação da acusação de tráfico de drogas para posse de drogas para consumo próprio, sob o argumento de que os policiais não flagraram a ré comercializando os entorpecentes a terceiros; subsidiariamente, pediu a aplicação da pena mínima, substituição por penas restritivas de direitos e possibilidade de apelar em liberdade (fls. 210/212).

É o relatório. Fundamento e decido.

Com a mais necessária vênia aos argumentos da D. Defesa, o pedido condenatório é procedente.

A materialidade do crime foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência (fls. 3/5), auto de exibição e apreensão das drogas e do valor em dinheiro (fls. 11), laudo de constatação (fls. 50/52) e laudo de exame químico toxicológico, que concluiu positivamente para cocaína, em sua forma pura e como substância ativa do crack (fls. 200/202).

Da mesma forma, a autoria é inquestionável.

O guarda municipal Jhonant Carvalho Nascimento relatou que o local é conhecido pelo tráfico de drogas e fica próximo a estabelecimentos comerciais. Realizaram algumas abordagens de usuários, até que abordaram a ré. Ela estava com uma mochila e um guarda-chuva, o que chamou a atenção dos guardas. O guarda-chuva estava cobrindo a mochila, sendo que ao retirarem o objeto, encontraram os entorpecentes. A ré confirmou que estava traficando no local, pois estava morando na rua e precisava de dinheiro. Havia um pouco de entorpecente na mochila e um pouco no corpo da ré. Não presenciaram ato de venda (fls. 195).

Da mesma forma, o também guarda municipal Luis Santos da Silva aduziu que estavam passando pelo local que é conhecido pelo tráfico de drogas e resolveram abordar os transeuntes. Após realizarem algumas abordagens, visualizaram a ré com um guarda-chuva na frente, sendo que ao retirar o objeto, encontraram vários tipos de entorpecentes. O guarda-chuva estava sendo usado para esconder as drogas. Não estava chovendo no dia dos fatos. Questionada, a ré confessou que estava traficando, pois era usuária e estava precisando de dinheiro. Havia um rapaz que se apresentou como namorado da ré e os acompanhou até a Delegacia. No trajeto até a Delegacia, a ré informou que tinha mais drogas em sua calça, entre suas pernas, sendo que ela mesma retirou e as entregou. A ré sabia que quando chegasse na Delegacia seria revistada por uma policial feminina (fls. 196).

As declarações dos guardas municipais foram uníssonas e suficientes a esclarecer a dinâmica dos fatos, porque relataram com riqueza de detalhes como ocorreu a abordagem da acusada, tendo sido encontradas as drogas e o dinheiro em sua posse.

No sentido da credibilidade a ser dada a depoimentos de agentes de segurança pública:

"O valor de depoimento testemunhal de policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

"O valor de depoimento testemunhal de policiais reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846). E ainda: "Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade de entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE - Rel. Min. Carlos Ayres Brito - j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96; HC 70.237 - Rel. Min. Carlos Velloso - RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze - j. 06.06.13; HC 177.980/BA - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 28.06.11; HC 149.540/SP - Rel. Min. Laurita Vaz - j. 12.04.11 e HC 156.586/SP - Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho - j. 27.04.10). Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rel. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rel. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10) (TJSP. Apelação 0021769-95.1998.8.26.0079. Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Extraordinária. Relator: Airton Vieira. Data do julgamento: 14/09/2016. Data de registro: 19/09/2016). No presente caso há que se destacar que nenhum dos guardas municipais conhecia a acusada, não havendo nos autos qualquer circunstância ou fato que aponte para algum interesse escuso dos guardas em acusar uma pessoa inocente; até mesmo porque, como dito por eles, outras pessoas também foram revistadas.

Ouvida em juízo, a acusada declarou que realmente estava com as drogas encontradas, mas não estava traficando. Estava com seu amigo e ele tinha recebido salário, então tinha comprado grande quantidade de drogas. Estava sentada com o guarda-chuva aberto mesmo, pois é usuária de crack e o vento atrapalhava o uso. Estavam aguardando a chegada de táxi ou Uber para irem ao hotel passar a noite inteira lá. É usuária de crack e seu amigo é usuário de cocaína. Acrescentou que falou ao guarda que tinha comprado as drogas e não que estava vendendo. Esclareceu que estava com o crack em suas calças e a cocaína estava na sacola. A quantidade de crack seria usada durante a noite inteira, mas não sabe precisar em quanto tempo seu amigo consumiria a quantidade de cocaína encontrada. Em relação ao dinheiro, disse que seria o troco da compra de drogas e que seria usado para comprar bebida e pagar o táxi ou Uber. Não fazia muito tempo que estava no local (fls. 197). Apesar de apresentar alegações negando a prática do crime de tráfico de drogas, a versão apresentada pela acusada permaneceu completamente isolada do restante do

conjunto probatório.

Como cediço entre aqueles que militam na área criminal, não é comum que meros usuários permaneçam na “biqueira”; pelo contrário, não só eles, como os próprios traficantes são os maiores interessados em que os “compradores” deixem o local o mais rápido possível.

Ademais, o tipo penal do crime ora analisado é classificado como tipo misto alternativo, ou seja, descreve diversas condutas como sendo tráfico de drogas. Sendo assim, não é exigido que a ré tivesse sido flagrada vendendo drogas para que fosse considerado praticado o crime, tanto que ela foi enquadrada em outra ação típica (trazer consigo).

Em que pese a ré ter declarado que as drogas se destinavam ao seu consumo e do seu amigo, tal alegação não prospera, já que a quantidade e diversidade são incompatíveis com a tese de posse para consumo próprio.

A origem lícita do dinheiro apreendido também não foi comprovada.

O suposto amigo da acusada sequer compareceu em Juízo para esclarecer o ocorrido. Desta forma, devidamente comprovados os elementos de prova, a condenação da ré é de rigor, assim passo a fixar as penas.

Na primeira fase de fixação das penas, em atenção às diretrizes do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006 (natureza e quantidade das drogas e ainda personalidade e conduta social do agente), aumento as penas em um sexto, em razão da quantidade e diversidade de drogas encontradas, notadamente cocaína e crack, as quais atingem o bem jurídico (saúde pública) de forma mais severa, assim como a presença de maus antecedentes, conforme se verifica na certidão de fls. 142/150, onde consta uma condenação transitada em julgado, em período acima de cinco anos contados retroativamente do presente feito (autos 0002763-37.2011.8.26.0115 - fls. 142; autos 0000259-90.2015.8.26.0544 - fls. 143); desta forma, elevo as penas para cinco anos e dez meses de reclusão e pagamento de quinhentos e oitenta e três dias-multa. Quanto ao conceito de “maus antecedentes” convém destacar o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“... A pacífica jurisprudência deste Tribunal estabelece que as condenações alcançadas pelo período depurador de 05 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, afastam os efeitos da reincidência, mas não impedem a configuração de maus antecedentes, permitindo o aumento da pena-base acima do mínimo legal, o que ocorreu na espécie...” (STJ. RHC 66436/SP, Relator: Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgamento 12/04/2016, DJe 06/05/2016)

Na segunda fase, ante a prova da REINCIDÊNCIA (autos nº 0001367-86.2017.8.26.0544 - fls. 143/144; autos 1500288-90.2020.8.26.0544 - fls. 145/146; autos nº 1502612-50.2018.8.26.0309 - fls. 146; autos nº 0007088-79.2014.8.26.0655 - fls. 149), aumento as penas em um sexto, elevando-as para seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa.

Por fim, na terceira fase de fixação das penas, constatado que a ré é REINCENTE, inviável a aplicação da causa de diminuição de pena tipificada no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

O valor unitário deverá ser o mínimo legal, em razão da ausência de elementos concretos sobre a situação econômica da acusada.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão penal que a Justiça Pública move contra ANA PAULA SANTOS PEDROSO, já qualificada nos autos, para com base no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, CONDENÁ-LA às penas de seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão e pagamento de seiscentos e oitenta dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Com vênua a entendimentos em contrário, entendo inaplicável a Lei nº 12.736/12; isto porque o Magistrado, no momento da prolação da sentença, não possui elementos para a aplicação de eventual detração penal e progressão de regime penitenciário. Como cediço, não basta o mero abatimento na pena final do tempo de cumprimento de prisão cautelar; há que se ter em conta as imprescindíveis informações do estabelecimento penal quanto ao comportamento da acusada e folha de antecedentes. Por sinal, até mesmo a constitucionalidade da lei há que ser analisada de forma mais apurada, visto que, salvo melhor juízo, a alteração normativa ignora o princípio do Juiz Natural e até mesmo da individualização da pena.

Neste sentido, eis recente acórdão do TJSP: “Pena – Detração – Cômputo do tempo de prisão provisória para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade – Art. 387, § 2º, do CPP, com a redação dada pela Lei n. 12.736/12 – Fixação a ser efetuada ponderando-se conjuntamente o quantum da pena aplicada com as condições subjetivas previstas nos arts. 33, § 3º e 59 do CP – Entendimento O merecimento do reeducando integra necessariamente os requisitos para sua promoção de regime, sendo vital à individualização da pena que a promoção não se dê de modo automático, como sugeriria uma interpretação desavisada e superficial da redação do § 2º, do art. 387, do CPP, após a reforma de 2012, mesmo porque tal depende do preenchimento de requisitos tanto objetivos quanto subjetivos. Deve-se ressaltar que a lei a ser utilizada por ocasião da fixação do regime inicial é o CP e não o CPP. Na medida em que a reforma empreendida pela Lei n. 12.736/2012 não revogou o art. 33, § 3º, do CP, a fixação de regime inicial deve ainda considerar obrigatoriamente se foram ou não preenchidas as condições subjetivas, previstas no art. 59 do mesmo estatuto penal. A posterior progressão de regime vem, ademais, necessariamente regida pela Lei de Execução Penal que, em razão de sua especialidade, tem preponderância sobre as demais, de natureza diversa. Para que seja efetuada aludida progressão, destaque-se, faz-se necessário que sejam sopesados os respectivos requisitos pelo Juiz natural da causa, que é o Magistrado das Execuções Penais, e não o prolator da sentença”. (TJSP. Apelação nº 0012399-50.2003.8.26.0198. Órgão julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal. Relator: Grassi Neto. Data do julgamento: 18/08/2016. Data de registro: 01/09/2016).

Deixo de aplicar pena alternativa ou suspensão condicional da pena, em razão da proibição do §4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Nos termos da Lei nº 8.072/90, ante a constatação da reincidência, cumprirá a pena privativa de liberdade inicialmente no regime FECHADO.

Em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal (com redação dada pela Lei nº 13.964/2019) e Comunicado nº 78/2020 da E. Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, mantenho a prisão preventiva da ré ANA PAULA SANTOS PEDROSO.

Ponto que a ré permaneceu presa durante o procedimento penal, com a conversão da detenção em flagrante em prisão preventiva, em razão da presença dos requisitos e hipóteses autorizadoras de tal custódia, de tal sorte que não poderá apelar em liberdade, pois não houve qualquer alteração fática de tal quadro.

Destaco que a decisão por maioria de votos do Plenário do Supremo Tribunal Federal no HC nº 104339, quanto à inconstitucionalidade de parte do art. 44 da Lei nº 11.343/2006 apenas se refere à regra que proíbe a liberdade provisória; ou seja, não importa na vedação da decretação da prisão preventiva, desde que presente seus requisitos e pressupostos, o que é o caso sub judice.

Recomende-se a ré na prisão em que se encontra, expedindo-se o necessário.

Após o trânsito em julgado desta sentença, lance-se o nome da ré no rol dos culpados e oficie-se o Tribunal Regional Eleitoral com jurisdição sobre o domicílio eleitoral da condenada para suspensão de seus direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal (art. 18 da Res/CNJ 113/10).

Quanto às custas processuais, condeno a ré no valor de 100 (cem) Ufesp's, nos termos do art. 4º, §9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/03, observado o disposto no art. 12 da Lei nº 1.060/50, caso ela seja beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Por fim, nos termos do art. 63, §1º e 64 da Lei nº 11.343/06, determino a perda em favor do Estado da quantia de R\$ 162,85, apreendida em poder da acusada.

Por fim, providencie a serventia a expedição de certidão de honorários em nome da advogada nomeada para a defesa da acusada (fls. 171).

Procedam-se as devidas anotações, comunicações e arquivem-se os autos.

P.I.C.

Campo Limpo Paulista, 24 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA